מִצְוָה שעה

שֶׁלֹּא יִכָּנֵס נָזִיר לְאֹהֶל הַמֵּת (לא תעשה רכ"ט)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא יִכָּנֵס הַנָּזִיר בְּאֹהֶל הַמֵּת, שֶׁנֶּאֱמַר (במדבר ו, ו) 'עַל נֶפֶשׁ מֵת לֹא יָבֹא'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי מֵאַחַר שֶׁנִּדְבָּה לִבּוֹ לְהַשְׁלִים נַפְשׁוֹ הַשִּׂכְלִיּוֹת עַל יְדֵי הִשְׁתַּעְבְּדוּת הַחֹמֶר וְלַעֲלוֹת בְּמַעֲלַת הַקְּדֻשָּׁה גָּבוֹהַּ מֵעַל גְּבוֹהִים כְּמַדְרֵגַת הַכֹּהֵן גָּדוֹל, וְרָבָן שֶׁל דְּבָרִים שֶׁנִּצְטַוָּה בָּהֶם הַכֹּהֵן גָּדוֹל נִצְטַוָּה הַנָּזִיר לְגַדֵּל קְדֻשָּׁתוֹ[א], מוּבָן מֵאֵלָיו הַרְחָקַת הַטֻּמְאָה מִמֶּנּוּ שֶׁהוּא בָּאָה מִן הַחֹמֶר שֶׁהוּא חֵלֶק הַבַּהֲמִיּוּת שֶׁבָּאָדָם[ב]. וְהַנָּזִיר שֶׁהִשִּׂיג קְדֻשָּׁתוֹ מִצַּד

משנה הלכות

שעה) נטמא באהל המת. נזיר טהור שנכנס באוהל המת כדרכו חייב מלקות על הטומאה, דמעת שיכניס חוטמו או אצבעות רגליו נטמא, ואינו חייב משום ביאה עד שיבוא כולו בבית[ג], ורובו ככולו כשנכנס דרך ביאה[ד]. והנכנס דרך אחוריו אפילו נכנס כל גופו חוץ מחוטמו לא מיקרי ביאה[ה], ואינו לוקה עליו משום ביאה.

שהה באוהל המת. הנכנס לבית ושהה שם עד שמת שם מת, או שנכנס בשידה תיבה ומגדל ובא חבירו ופרע גג התיבה מעליו מדעתו, הרי זה לוקה שתים, אחת משום 'לא יטמא', ושנית משום 'לא יבוא', דטומאה וביאה באו כאחד[ו]. נכנס לאוהל המת בשוגג או בבית הקברות, ואחר שנודע לו שהה שם כדי השתחויה במקדש חייב מלקות[ז], ואם התרו בו לוקה על כל התראה[ח]. וצריך לצאת בדרך קצרה, ואם יצא בדרך ארוכה אפילו רץ כיון שהיה לו קצרה מזה הרי זה עובר, כך נראה לי, עיין לעיל מצוה שס"ג לענין מי שניטמא במקדש.

אחר המטמא את הנזיר. נזיר שהיה עומד אצל המת ובא אחר ועשה אוהל וטימאו, אם היה הנזיר מזיד עובר בלאו ואינו לוקה דהוה לאו שאין בו מעשה, והמטמאו עובר משום 'לפני עיוור לא תתן מכשול', ואם היה הנזיר שוגג וזה שטימאו מזיד אין אחד מהם לוקה, התרו בו לצאת ושהה שם כדי השתחויה לוקה[ט]. ולמדנו שנזיר שטימא עצמו ונכנס באוהל לוקה ד' מלקיות, משום

שעה) א. עיין מצודת דוד (רדב"ז) מצוה רכג. אלה המצוות (חאגיז) מצוה שעו. ועיין ברקאנאטי פר' נשא ד"ה איש או אשה כי יפליא. **ב.** עיין חינוך להלן מצוה שעו. **ג.** רמב"ם הל' נזירות פ"ה הי"ח. **ד.** עיין מנחת חינוך במצוה שע"ו. ועיין תוס' שבועות יז: ד"ה ואפילו. **ה.** שבועות שם בגמרא לענין בית המנוגע וטמא הנכנס למקדש. **ו.** רמב"ם שם. **ז.** שם הי"ט. **ח.** עיין תוס' נזיר יז. ד"ה אילימא. **ט.** רמב"ם שם ה"כ.

הִשְׁתַּדְּלוּתוֹ צָרִיךְ לִהְיוֹת זָהִיר וְזָרִיז יוֹתֵר בַּקְּדֻשָּׁה, וּבְהִתְעַלּוֹת נַפְשׁוֹ יֵקַל בְּעֵינָיו הֲנָאַת הַגּוּף וְכָבוֹד וָעֹנֶג, זוֹלַת בַּעֲבוֹדַת יוֹצֵר כֹּל יִהְיֶה תָּמִיד נִקְשָׁר בּוֹ וְעֵינָיו אֵלָיו יִשָּׂא, וְיֹאמַר לְאָבִיו וּלְאִמּוֹ לֹא רְאִיתִיו וְאֶת אֶחָיו לֹא הִכִּיר, וְזֶה פֶּלֶא גָּדוֹל בַּמִּין הָאֱנוֹשִׁי לְהוֹדִיעַ שֶׁכְּמוֹ שֶׁיֵּשׁ בְּיָדוֹ לְהַשְׁלִים צוּרַת גּוּפוֹ כֵּן יֵשׁ בְּיָדוֹ לְהַשְׁלִים נַפְשׁוֹ הַטְּהוֹרָה (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה רכד).

נזיר פרק ו, מכות כא. רמב"ם הל' נזירות פ"ח, ספר המצוות ל"א תעשה ר"ז-רח, סמ"ג לאוין רמ"ז-רמח.

מִצְוָה שְׁעוֹ

שֶׁלֹּא יְטַמֵּא הַנָּזִיר בְּמֵת (לא תעשה ר"ל)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא יְטַמֵּא הַנָּזִיר בְּמֵת, שֶׁנֶּאֱמַר (במדבר ו, ז) **'לְאָבִיו וּלְאִמּוֹ לֹא יְטַמָּא'.**

משנה הלכות

'לא יטמא' (במדבר ו, ז) ומשום 'לא יחל דברו' (שם ל, ג)[יא] ומשום 'לא תאחר לשלמו' (דברים כג, כב) ומשום 'לא יבוא' אם היתה בבת אחת[יב].

שאר פרטי טומאת נזיר. מי שנזר והוא בבית הקברות נזירות חלה עליו, ואם התרו בו שלא ישהה שם לוקה על שהייתו, ואם התרו בו שלא יזיר אין צריך שהייה ולוקה[יג]. נזיר שנטמא במת וטבל והביא קרבנות טומאה, ואחר כך נודע שמת היה מושקע בקרקעות המערה כשירד לטבול, אע"פ שהוא טומאה שאינה ידועה סתר כל נזירותו, ירד להקר הרי זה טהור עד שידע שנטמא, שחזקת טמא טמא וטהור טהור, נמצא המת צף על פני המים הרי זה בחזקתו שנגע בזה שהוא צף[יד]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות.

שעו) גדרי האיסור. נזיר בשעת ספירתו אסור לטמאות לשום מת, ואפילו לששה קרובים שכהן הדיוט מטמא להם, חוץ מלמת מצוה שחייב לטמאות לו כמבואר במצוה ע"ר, ואפילו כהן גדול מיטמא לו[א].

שאר דיני נזיר שנטמא. ונזיר שמשון מטמא לכל מתים והוא הלכה למשה מסיני[ב]. ויש טומאה שהנזיר צריך להזות

י. ע"פ דברים לג, ט. **יא.** שלאו זה כולל כל הנדרים, עיין רמב"ם שם פ"א ה"ב. מנחת חינוך מצוה שע"ג. **יב.** שם פ"ה הכ"א. **יג.** שם פ"ו ה"ח יעויין שם בנושאי כליו, ועיין בשו"ת משנה הלכות ח"ט סי' רכ"ב. **יד.** רמב"ם שם ה"כ. **שעו) א.** רמב"ם הל' נזירות פ"ז הי"א-יב. **ב.** שם פ"ג הי"ג-יד.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁכָּתַבְנוּ בְּמִצְוָה שע"ה. וּבֶאֱמֶת כִּי הַתּוֹרָה אָמְרָה (שם) 'נֵזֶר אֱלֹקָיו עַל רֹאשׁוֹ' וְאֵין רָאוּי שֶׁיִּטַּמֵּא נֵזֶר הַמֶּלֶךְ. וְאַל תִּתְמַהּ שֶׁכֹּהֵן הֶדְיוֹט שֶׁגַּם כֵּן קָדוֹשׁ מִטַּמֵּא לָאֵלּוּ וְנָזִיר אָסוּר לְטַמֵּאוֹת, כִּי קְדֻשַּׁת כֹּהֵן בָּאָה לוֹ מִלֵּדָה וּבְעַל כָּרְחוֹ בְּכֹחַ שִׁבְטוֹ שֶׁכֻּלּוֹ קֹדֶשׁ, וְהַנְהָגָתוֹ עִם קְרוֹבָיו כְּכָל שְׁאָר בְּנֵי הָאָרֶץ, זוּלַת לְעִתִּים שֶׁיַּעֲבֹד בְּבֵית ה', אֲבָל לְעִתִּים יִשְׁכֹּן בְּהֵיכָלוֹ וְיָגֵל עִם קְרוֹבָיו, וְלָכֵן יֵחַם לִבּוֹ עֲלֵיהֶם, וְגַם הֵם עָלָיו בְּהִלָּקְחוֹ זֶה מִזֶּה, וְלָכֵן הֻרְשָׁה לוֹ לְהִטַּמֵּא לָהֶם בְּהִפָּרְדָם מִמֶּנּוּ, כִּי דְּרָכֶיהָ דַּרְכֵי נֹעַם הֵם. אֲבָל הַנָּזִיר לַה' דְּמֵרְצוֹנוֹ הַטּוֹב פֵּרַשׁ מִתַּאֲוֹת הָעוֹלָם, וְלֹא יִמָּצֵא בְּבֵית מִשְׁתָּאוֹת וּסְעוּדַת מְרֵעִים וּמַנִּיחַ תַּעֲנוּגֵי הַגּוּף, וְכָל מַחְשְׁבוֹתָיו אַחֲרֵי נֶפֶשׁ הַיְקָרָה וְצָרְכֵי גּוּפוֹ וּבְשָׂרוֹ נִטָּשׁ, וְאִם עַל הַנָּאַת גּוּפוֹ לֹא חָשׁ כָּל שֶׁכֵּן שֶׁלֹּא יִפְנֶה אַחַר גּוּפִים אֲחֵרִים אִם

משנה הלכות

עליהן שלישי ושביעי ולהביא קרבנות טומאה ומגלח וסותר הימים הקודמים ומתחיל למנות מחדש[ג], ויש שאינו מגלח ואינו מביא קרבנות טומאה ואינו סותר את הנזירות הראשונה[ד], ומכל מקום ימי הטומאה עד שיטהר אינם עולים לו, וצריך להשלים אותן ימים שחסרו לו על ידי טומאה[ה].

מחולל ועומד. נטמא למת פעמים הרבה אינו לוקה אלא אחת, ואם התרו בו לוקה על כל פעם ופעם[ו]. היה נוגע במת ועדיין המת בידו או על כתיפו, ונגע במת אחר אינו חייב אלא אחת, ואע"פ שהתרו בו על כל נגיעה ונגיעה כיון דמחולל ועומד הוא[ז], היה עסוק במת מצוה ועדיין הוא בידו ונגע במת אחר פטור מכלום, שהרי במת מצוה מותר לו ומצוה להתעסק והרי הוא מחולל ועומד לגבי שני.

על איזו טומאה מגלח. ועל אלו טומאות הנזיר מגלח, על המת ועל כזית ממנו ועל כזית נצל, ועל עצמות שהן רוב מנין העצמות, ועל רוב בניינו של מת, ועל חצי קב עצמות של מת אחד שאין בהן לא רוב מניינו ולא רוב בניינו, ועל שידרה ועל גלגולת של מת אחד, ועל הנפל אפילו לא נתקשרו איבריו בגידיו, ועל אבר מן המת, ועל אבר מן החי מאדם שיש עליו בשר כראוי (והוא שיהיה ראוי לעלות ארוכה מחיים), ועל חצי לוג דם ממת אחד, ועל מלא חפנים רקב[ח] (ועיין משנה הלכות נזיר סי' כ"ו) אלו שנים עשר טומאות שהנזיר מגלח עליהם בטומאת

ג. שם פ"ז ה"ה. ד. שם ה"א וה"ו. ה. שם ה"ז. ו. שם פ"ה הט"ז. ז. שם הי"ז, ועיין בלחם משנה. ח. רמב"ם שם פ"ז ה"ב.

קְרוֹבִים הֵם אוֹ רְחוֹקִים, וְלֹא יִמְצָא תַּעֲנוּג כִּי אִם בַּעֲבוּרָתוֹ הַקְּדוֹשָׁה לְהַשִּׁם יִתְבָּרַךְ (חינוך).

מראה מקומות עיין מצוה שע"ה.

מִצְוָה שעז

שֶׁיְּגַלַּח הַנָּזִיר שְׂעָרוֹ (מצות עשה קמ"ז)

צְוָה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁיְּגַלַּח הַנָּזִיר שְׂעָרוֹ וְיָבִיא קָרְבְּנוֹתָיו כְּשֶׁיַּשְׁלִים יְמֵי נְזִירוּתוֹ אוֹ כְּשֶׁיִּטַּמֵּא, שֶׁנֶּאֱמַר (במדבר ו, יג-יד יח) **'וְזֹאת תּוֹרַת הַנָּזִיר בְּיוֹם מְלֹאת יְמֵי נִזְרוֹ יָבִיא אֹתוֹ אֶל פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד. וְהִקְרִיב אֶת קָרְבָּנוֹ וְגוֹ'. וְגִלַּח הַנָּזִיר' וְגוֹ'.**

משנה הלכות

אוהל וסותר[ט], נגע בעצם כשעורה, או נשאו מגלח עליו, אבל אין עצם כשעורה מטמא באוהל[י]. נטמא בגוש ארץ העמים, בשדה שנחרש בה קבר, במגע או במשא או שהאהיל עליו, נטמא באוהל רובע עצמות שאין בהן לא רוב מנין ולא רוב בנין, או ברביעית דם מן המת, או בגולל או בדופק, או באבר מן החי, או באבר מן המת שאין עליהם בשר כראוי, הרי זה אינו סותר[יא]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות.

שעז) תגלחת טהרה. נזיר שהשלים נזירותו מביא שלש בהמות, כבש לעולה וכבשה לחטאת ואיל לשלמים, ומביא עם איל השלמים ששה עשרונות ושני שלישי עישרון סולת, אופה מהן עשרים חלות, עשר חלות מצות ועשרה רקיקין, ומביא רביעית שמן ומושח אותן[יא], החלות בולל והרקיקין מושח[יב]. שוחט החטאת ואחר כך העולה ואחר כך האיל ואחר הזריקה מגלח, גילח אחר ששחט החטאת או העולה יצא[יג], ודע דכל מקום דבעי גילוח בעי קרבן[יד], ומיהו אין התגלחת מעכב הקרבנות רק למצוה[טו]. מגלח שערו בעזרת נשים לוקח מן הרוטב של זבחי שלמים לאחר שבישלן ונותן על השער, ואח"כ משליכו לאש תחת הדוד של שלמים, ואם השליכו תחת החטאת יצא[טז]. ובלשכת הנזירים שהיתה בקרן מזרחית דרומית היתה נעשית, גילח במדינה יצא, ומשליך שערו תחת דוד, ואינו מגלח עד שיהא פתח העזרה פתוח[יז]. ממורט שאין לו שער אין צריך להעביר תער[יח]. וצריך לגלח כל שערות ראשו, ובתער דוקא, גילח שלא בתער, או הניח שתי

ט. שם. ושם ה"ה. **י.** שם ה"ו. **יא.** שם. **שעז) א.** רמב"ם הל' נזירות פ"ח ה"א, ועיין במשנה למלך. **ב.** משנה למלך שם, רמב"ם הל' מעשה הקרבנות פ"ט הכ"ג. **ג.** רמב"ם הל' נזירות שם ה"ב. **ד.** מנחת חינוך. **ה.** רמב"ם שם ה"ו, ופ"י ה"ט. **ו.** שם פ"ח ה"ב. **ז.** שם ה"ג. **ח.** שם ה"ה.

מִשֶּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי גִּלּוּחַ הַשֵּׂעָר שֶׁנִּתְרַבָּה בִּקְדֻשָּׁה, כַּאֲשֶׁר יַסְכִּים לַחְדֵּל עַצְמוֹ מִן הַפְּרִישׁוּת רָאוּי הוּא לְהָסִיר נֵזֶר אֱלֹקָיו מֵעַל רֹאשׁוֹ בְּשׁוּבוֹ לְהִטַּמֵּא בְּהַבְלֵי הָעוֹלָם, וּמַשְׁלִיךְ הַשֵּׂעָר תַּחַת הַדּוּד וְשׂוֹרְפָם שֶׁלֹּא יִנָּהֵג בָּהֶם מִנְהַג בְּזָיוֹן, כִּי אֲסוּרִים הֵם בַּהֲנָאָה כְּהֶקְדֵּשׁ (עיין טעמי מצות (לר"מ הבבלי) מצות עשה קמה). וְגַם שֶׁלֹּא לְהַטְעוֹת בְּנֵי אָדָם בִּרְאוֹתָם אוֹתוֹ בְּשֵׂעָרוֹת גְּדוֹלוֹת כִּבְרֹאשׁוֹנָה וְיַחְשְׁבוּ שֶׁעֲדַיִן נוֹהֵג בִּפְרִישׁוּת. וּמִטַּעַם הָרִאשׁוֹן כָּתַב הָרַמְבַּ"ן (במדבר ו, יא) שֶׁמֵּבִיא הַנָּזִיר קָרְבַּן חַטָּאת, כִּי הַנָּזִיר צָרִיךְ כַּפָּרָה בְּשׁוּבוֹ לְהִטַּמֵּא בְּתַאֲווֹת הָעוֹלָם, דְּמִכְּיוָן שֶׁהָיְתָה עָלָיו רוּחַ ה' וְהִתְחִיל לִהְיוֹת נָזִיר רָאוּי הָיָה לַעֲמֹד כֵּן כָּל יָמָיו. אֶלָּא שֶׁהָרַבִּנוּ בְּחַיֵּי (במדבר שם יג) וְהָרַדְבַּ"ז (מצודת דוד מצוה רכג) תָּפְסוּ עָלָיו דְּ'לֹא מָצִינוּ בְּשׁוּם מָקוֹם קָרְבָּן עַל לֶעָתִיד'. וְלוּלֵא דִּבְרֵיהֶם הַקְּדוֹשִׁים נִרְאִים לִי דַּעַת הָרַמְבַּ"ן דְּכֵיוָן דִּבְיוֹם מְלֹאת לֹא הִשְׁלִים מִיָּד לְהַתְחִיל נְזִירוּת אַחֶרֶת, אִם כֵּן בְּאוֹתָהּ

משנה הלכות

שערות שלא גילח, לא קיים המצוה[ט]. גילח על הקרבן ונמצא פסול תגלחתו פסולה ולא עלו לו הזבחים', ואם גילח על שלשתן ונמצא קרבן אחד כשר הותר בכל וישלים הקרבנות[י], והשערות אסורין בהנאה[יא]. נזרק אחד מן הדמים הותר הנזיר לשתות יין וליטמא ולגלח, אע"פ שלא הניף ולא השלים שאר דברים, דשאר דברים רק למצוה הם[יב].

תגלחת טומאה. נזיר שנטמא שצריך להתגלח עליה כמו שביארנו במצוה שע"ו, ביום השביעי לטהרתו מגלח, ואם לא גילח בשביעי מגלח בשמיני, וביום השמיני מביא קרבנותיו ומתחיל למנות מיד הנזירות מחדש, והימים הראשונים יפלו[יג], ודוקא כשנטמא מיום ג' לנזירות ואילך סותר[יד]. נזיר טמא אינו צריך לגלח בפתח המקדש, ואינו צריך להשליך שערו תחת הדוד[טו].

שאר פרטים. כל מקום שתגלחתו פסולה מונה שלשים יום אחר התגלחת הפסולה ומביא קרבנותיו ומגלח[טז]. שלש בהמות אלו והלחם הבא עמהם והתגלחת הכל בא מן החולין דוקא[יז], ונוהגת בזמן הבית בזכרים ונקבות.

ט. שם ה"ה-ו. **י.** שם ה"ח. **יא.** שם ה"י. **יב.** שם פ"ו הי"ד. **יג.** שם פ"ח ה"ה. **יד.** שם פ"ו הי"א. **טו.** שם ה"ו. ועיין בכסף משנה ובלחם משנה שם. **טז.** שם הי"ד. **יז.** שם פ"ח הי"א. **יח.** שם הי"ג.

רֵגַע שֶׁיָּצָא מִנְּזִירוּת רִאשׁוֹנָה כְּבָר שָׁב לְתַאֲוָתוֹ בְּמַה שֶׁהִפְסִיק מִנְּזִירוּתוֹ, וְעַל זֶה מֵבִיא קָרְבָּן.

נזיר פרק ו, רמב"ם הל' נזירות פ"ח, ספר המצוות מצות עשה צ"ג, סמ"ג עשין קכ"ז.

מִצְוָה שעח

שֶׁנִּצְטַוּוּ הַכֹּהֲנִים שֶׁיְּבָרְכוּ אֶת יִשְׂרָאֵל (מצות עשה קמ"ח)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לַכֹּהֲנִים שֶׁיְּבָרְכוּ אֶת יִשְׂרָאֵל בְּכָל יוֹם, שֶׁנֶּאֱמַר (במדבר ו, כג) 'כֹּה תְבָרְכוּ אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אָמוֹר לָהֶם'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. שֶׁרָצָה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לָתֵת אֶת בִּרְכָתוֹ לְעַם יִשְׂרָאֵל עַל יְדֵי מְשָׁרְתָיו הַכֹּהֲנִים הַקְּדוֹשִׁים וְהַטְּהוֹרִים אַנְשֵׁי הַחֶסֶד וְהַבְּרָכָה, הָעוֹמְדִים לְפָנָיו תָּמִיד לְשָׁרֵת וְעַל יָדָם תָּחוּל הַבְּרָכָה מִמְּקוֹר הַבְּרָכוֹת, כְּדִכְתִיב (שם, כז) 'וַאֲנִי אֲבָרְכֵם' (מצודת דוד (רדב"ז) מצוה עח), וּלְפִי שֶׁהַכֹּהֲנִים הֵם שְׁלוּחֵי דְּרַחֲמָנָא וְדִידַן, וּבִרְכוֹת הַבְּרָכָה וְהַטּוֹבָה לְיִשְׂרָאֵל

משנה הלכות

שעח) המצוה. מצות עשה על הכהנים בין תמימין ובין בעלי מומין לברך את ישראל בכל יום[א]. ואמרו רז"ל (סוטה לח:) שיש בדבר שלשה עשין, ואם אינו מברך עובר בכולם, ודוקא כשקוראין אותו לעלות לדוכן ואינו עולה, ודוקא בעשרה[ב]. וצריך לברך בלשון הקודש, ובעמידה, ובנשיאות כפים, ובקול רם, ופנים כנגד פנים כלומר כלפי העם[ג], ובמקדש מברכין בשם המפורש אבל לא בגבולין[ד]. ואסור להוסיף ברכה משלו[ה], אבל מותר לברך אפילו כמה פעמים ביום אחד, ובכל פעם שמברך מקיים מצות עשה[ו]. ותיקנו חכמינו ז"ל לברך על סדר התפילות[ז].

סדר נשיאת כפים. סדר נשיאות כפים, כשמגיע השליח ציבור לעבודה (רצה) כל הכהנים עוקרין ממקומן והולכין ועולים לדוכן, ועומדים שם פניהם כלפי היכל עד 'לך נאה להודות'[ח]. כהן שלא עקר רגליו בעבודה אינו עולה לדוכן[ט], ואם עלה לא ירד[י]. היו שנים השליח ציבור קורא כהנים, ואם הוא

שעח) א. חינוך. **ב.** רמב"ם הל' תפלה פט"ו הי"ב. או"ח סי' קכ"ח ס"ב. **ג.** רמב"ם שם פי"ד הי"א, או"ח שם סי"ד. **ד.** רמב"ם שם. ושם ה"י. **ה.** שם הי"ב. **ו.** מנחת חינוך. **ז.** מנחת חינוך. ע"פ רמב"ם שם ה"א. **ח.** רמב"ם שם ה"ג. או"ח שם ס"ח וס"י. **ט.** רמב"ם שם פט"ו הי"א. או"ח שם ס"ח. **י.** מגן אברהם באו"ח שם ס"ק י. ועיין באר היטב שם ס"ק י"א. ועיין בשו"ת משנה הלכות ח"ג סי' י"ב.

יֵהָנוּ מִזֶּה הַכֹּהֲנִים בְּמַתְּנוֹת כְּהֻנָּה, כִּתְרוּמוֹת וּמַעֲשְׂרוֹת וְהַזְּרוֹעַ הַלְּחָיַיִם וְהַקֵּבָה, וְעַל יְדֵי זֶה יִתְּנוּ דַּעְתָּם יוֹתֵר לְבָרֵךְ בְּכַוָּנָה וּלְהַשְׁפִּיעַ הַבְּרָכָה עַל יִשְׂרָאֵל בְּעַיִן טוֹבָה. וְעַל דֶּרֶךְ הַסּוֹד יֵשׁ בַּפָּסוּק הָרִאשׁוֹן שֶׁל בִּרְכַּת כֹּהֲנִים אוֹתִיּוֹת כְּמִנְיַן י״ה וּבַשֵּׁנִי כְּמִנְיַן הי״ה וּבַשְּׁלִישִׁי יה״י, וְזֶה מוֹרֶה שֶׁהַשֵּׁם הַנִּזְכָּר בִּשְׁלֹשָׁה פְּעָמִים שַׁלִּיט בִּשְׁלֹשָׁה זְמַנִּים הָיָה הֹוֶה וְיִהְיֶה, וַהֲרֵי לְךָ שִׁשִּׁים אוֹתִיּוֹת, וַעֲלֵיהֶם אָמַר שְׁלֹמֹה (שה״ש ג, ז) 'שִׁשִּׁים גִּבֹּרִים סָבִיב לָהּ מִגִּבֹּרֵי יִשְׂרָאֵל' (רבינו בחיי במדבר ו, כז).

תענית כו: מגי׳ה כד: סוטה לח. רמב״ם הל׳ תפי׳ה פי״ד, ספר המצוות מצות עשה כ״ו, סמ״ג עשין כ׳, סמ״ק סי׳ קי״ג, אורח חיים סי׳ קכ״ח.

משנה הלכות

אחד הופך מעצמו פניו כלפי העם[א], ויש אומרים[ב] דגם לאחד קורא כהנים והכי נוהגים בהרבה קהילות. ואין המקרא רשאי לקרות כהנים עד שיכלה אמן מפי הציבור, ואין הציבור עונין אמן עד שתכלה ברכה מפי הכהנים[ג]. המקרא קורא מילה במילה כל הג' ברכות[ד], ואין הכהנים מחזירין פניהם מהציבור עד שיתחיל הש״ץ שים שלום, ואין רשאין לכוף קשרי אצבעותיהם עד שיחזירו פניהם, ומתקנת ר' יוחנן בן זכאי שיעלו יחפים לדוכן[ט], והאידנא נהגו באנפילאות[ט]. ונוטלין הכהנים את ידיהם קודם שיעלו לדוכן, ואם לא נטל ידיו אינו עולה[י].

דברים המונעים מנשיאת כפים. ששה דברים מונעין נשיאת כפים וסימן מעשטי״ל, מ'ומין ע'בירה ש'נים ט'ומאת ידים י'ין ל'שון[יא]. ועבירה היינו שהרג את הנפש או שעבד עבודה זרה[יב]. עיר שכולה כהנים ואין שם אלא עשרה עולים כולם לדוכן ומברכין לישראל שבשאר מקומות, והנשים והטף עונים אמן[יג]. כהן אע״פ שאינו חכם והעם מרננין אחריו אין מונעין אותו מנשיאת כפים, דאין אומרים לאדם רשע הוסף רשע והמנע מהמצוות[יד], ומיהו המחלל שבת בפרהסיא ומשומד ודאי אינו עולה[טו]. ובעוונותינו הרבים בחוץ לארץ אין הכהנים מברכין בכל יום ונאמרו בזה כמה טעמים[טז], ובארץ ישראל כהיום מברכין בכל יום ואשרי חלקם שזוכין לברכה בכל יום. ודנתי במקום אחר[יז] בכהן ממזר אי נושא את כפיו. וכהן חלל אינו נושא

יא. רמב״ם שם פי״ד ה״ח. או״ח שם ס״י. **יב.** הגהות מיימוניות שם ובית יוסף שם בשם סמ״ק וסמ״ג. **יג.** רמב״ם שם ה״ה. או״ח שם סי״ח. **יד.** רמב״ם שם ה״ג. או״ח שם סי״ג. **טו.** רמב״ם שם ה״ו. או״ח שם סט״ז. **טז.** רמב״ם והגהות מיימוניות שם. או״ח שם ס״ה. **יז.** רמב״ם שם פט״ו ה״ה. או״ח שם ס״ו. **יח.** רמב״ם שם ה״א. **יט.** שם ה״ג. או״ח שם סל״ה וסל״ז. **כ.** רמב״ם שם ה״ט. או״ח שם סכ״ה. **כא.** רמב״ם שם ה״ו. או״ח שם סל״ט. **כב.** עיין או״ח שם סל״ז. ובשו״ת משנה הלכות ח״ג סי׳ כ״ב. **כג.** עיין רמ״א או״ח שם סמ״ד. ומגן אברהם שם ס״ק ע. וט״ז שם ס״ק ל״ז. **כד.** עיין משנה הלכות ח״ב סי׳ כ״ה.

מִצְוָה שעט

לָשֵׂאת אֶת הָאָרוֹן בַּכָּתֵף (מצות עשה קמ"ט)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְכֹהֲנִים וּלְוִיִּם לָשֵׂאת אֶת הָאָרוֹן עַל כִּתְפֵיהֶם כְּשֶׁיִּצְטָרְכוּ לְהוֹלִיכוֹ מִמָּקוֹם לְמָקוֹם, שֶׁנֶּאֱמַר (במדבר ז, ט) 'כִּי עֲבֹדַת הַקֹּדֶשׁ עֲלֵהֶם בַּכָּתֵף יִשָּׂאוּ'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. לְפִי שֶׁעִקַּר כִּבּוּדָם שֶׁל יִשְׂרָאֵל הוּא הַתּוֹרָה הַקְּדוֹשָׁה שֶׁבָּהּ הִבְדִּילָנוּ מִכָּל הָעַמִּים לִהְיוֹת מַמְלֶכֶת כֹּהֲנִים וְגוֹי קָדוֹשׁ, וְנַעֲשֵׂינוּ לְגִיוֹנוֹ שֶׁל מֶלֶךְ, וְלָכֵן נִצְטַוֵּינוּ לְהַפְלִיג רֹב חֲשִׁיבוּתָהּ (חינוך), וּלְפִי שֶׁמְּדֶרֶךְ הָאָדָם לִשָּׂא אֶצְלוֹ מַרְגָּלִיּוֹת טוֹבוֹת, וְכָל שֶׁכֵּן אֶבֶן טוֹב שֶׁל כֶּתֶר מַלְכוּת, וְלֹא יִשְׁלָחֵם עִם שְׁאָר חֲבִילוֹתָיו בַּעֲגָלוֹת כְּדֵי לָשׂוּם עֵינוֹ עָלָיו בְּכָל עֵת וְרֶגַע, כָּל שֶׁכֵּן תּוֹרָתֵנוּ הַקְּדוֹשָׁה יְקָרָה הִיא מִפְּנִינִים שֶׁמִּן הָרָאוּי לָשֵׂאת

משנה הלכות

את כפיו[כה]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרי כהונה הכשרים.

שעט) גדרי המצוה. קיום המצוה, כל זמן שיצטרכו ישראל לישא הארון ממקום למקום לאיזה סיבה שהיא או במלחמה, או בשעת שלום, או לשום דבר, לא ישאוהו בעגלה, אלא מצות עשה שישאוהו הכהנים או לויים על כתפיהם, ואין מוליכן אותו לא על בהמות ולא על העגלות, ולפי ששכח דוד ונשאו על העגלות נפרץ פרץ בעוזא[א], וכבר שמו חכמים לדוד טועה בדבר שהתינוקות קוראין בו[ב].

נושא בכתף כשעומד בעגלה. ונסתפקתי שאם יקחו הלויים הארון על כתפיהם כמשפטו, אלא שיעמדו הלויים על העגלה והארון על כתפיהם אם כהאי גוונא מיקרי 'בכתף' שהרי על כתפיהם הוא נישא, או דילמא על כתפיהם ולהלוך ברגליהם על הארץ בעינן, ולפי טעם החינוך שהוא משום כבוד לכאורה גם בזה יש כבוד. ונראה להביא ראיה מספרי (פר' נשא מו) דקאמר 'והיכן ציוהו 'ולבני קהת לא נתן' (במדבר שם) הא לא חידשו הכהנים כלום אלא הכל מפי משה ומשה מפי הגבורה' עכ"ל. נראה דלבני קהת לא נתן עגלות משום ד'בכתף ישאו', ואי נימא דהלויים על העגלות והארון על כתפיהם שפיר דמי, אכתי למה לא נתן להם עגלות, הא אפשר שיעמדו על העגלות וישאו בכתפיהם, על כרחך דכהאי גוונא אסור.

כה. או"ח שם סמ"ב. **שעט) א.** רמב"ם הל' כלי המקדש פ"ב הי"ב. **ב.** במ"ר כא, יב.

אוֹתָהּ בַּכָּתֵף וְלֹא בַּעֲגָלָה עַל גַּבֵּי בְּהֵמָה אוֹ בְּאֹפֶן אַחֵר[ג], וְהָיָה הָאָרוֹן נוֹשֵׂא אֶת נוֹשְׂאָיו[ד], כְּמוֹ שֶׁהַנְּשָׁמָה אֵינָהּ מִן הַמִּדָּה שֶׁל הַגּוּף וּבְנֵם הִיא נִקְשֶׁרֶת כֹּחַ הַשִּׂכְלִי בַּכֹּחַ הַחָמְרִי, וְהַנְּשָׁמָה נוֹשֵׂא אֶת נוֹשְׂאָהּ, וְלוּלֵא הַנֶּפֶשׁ אֵין חִיּוּת בַּגּוּף, וְאַף עַל פִּי כֵן הַגּוּף נוֹשֵׂא הַנֶּפֶשׁ (הנשמה), כְּשֶׁאָדָם הוֹלֵךְ מִמָּקוֹם לְמָקוֹם גַּם נַפְשׁוֹ נֶעְתֶּקֶת עִמּוֹ, כֵּן הַמִּצְוָה בָּאָרוֹן לְנָשְׂאוֹ בְּכָתֵף וְאָסוּר לְנָשְׂאוֹ עַל הָעֲגָלָה אוֹ בִּבְהֵמָה, לִהְיוֹת כִּי הַנּוֹשֵׂא לַנֶּפֶשׁ הַשִּׂכְלִי הוּא חֹמֶר הָאָדָם וְלֹא חֹמֶר הַבְּהֵמָה אוֹ הָעֲגָלָה (תורת העולה (לרמ"א) ח"א פכ"ה).

סוטה לה. מנחות צח: רמב"ם הל' כלי המקדש פ"ב, ספר המצוות מצות עשה ל"ד, סמ"ג עשין קס"ח.

פָּרָשַׁת בְּהַעֲלֹתְךָ יֵשׁ בָּהּ ה' מִצְוֹת עֲשֵׂה וּב' לָאוִין

מִצְוָה שפ

פֶּסַח שֵׁנִי (מצות עשה ק"נ)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְכָל מִי שֶׁלֹּא יָכֹל לַעֲשׂוֹת פֶּסַח רִאשׁוֹן בִּזְמַנּוֹ כְּגוֹן מֵחֲמַת טֻמְאָה אוֹ שֶׁהָיָה בְּדֶרֶךְ רְחוֹקָה, שֶׁיַּעֲשֶׂה פֶּסַח בְּאַרְבָּעָה עָשָׂר

משנה הלכות

המצוה לדורות בכהנים או לויים. ודע דהרמב"ם[ה] כתב דמצוה זו במדבר היתה על הלויים, אבל לאחר כן לדורות נשתנה ונתנה לכהנים. אבל הרמב"ן[ו] ודעימיה כתבו חלילה לנו שנאמר שנשתנה שום מצוה בתורה שיהיו נפסלים הלויים ממשא הארון לעולם, אלא כהנים ולויים בכלל המצוה, והסכימו עמו האחרונים ז"ל, ועיין לעיל מצוה צ"ו. ונוהג בזמן שישראל על אדמתן והארון בינינו. ובעוונותינו הרבים אין לנו לא מלך ולא ארון לשאת, יהי רצון שיתגלה לנו במהרה עם משיח צדקינו.

להוציא ספר תורה לקראת מלכים. וכתב החינוך דלהוציא ספר תורה נגד מלך אין צריך כהנים או לויים, אלא כל בני ישראל ישאו, ואם יבחרו מהם מדרך כבוד תבוא עליהם ברכה, ונראה עכ"פ דסבירא ליה דהוה מצוה להוציא ספר תורה נגד מלך.

שפ) גדרי המצוה. קיום המצוה. נפש מישראל שהיה טמא או בדרך

ג. עיין חינוך. ד. סוטה לה. ה. בספר המצוות עשין ל"ד. ו. בספר המצוות שורש שלישי.

בְּאִיָּר, וְהוּא נִקְרָא פֶּסַח שֵׁנִי, שֶׁנֶּאֱמַר (במדבר ט, יא) 'בַּחֹדֶשׁ הַשֵּׁנִי בְּאַרְבָּעָה עָשָׂר יוֹם לַחֹדֶשׁ יַעֲשׂוּ אֹתוֹ' וְגוֹ'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁשִּׁבַּארְנוּ בְּפֶסַח רִאשׁוֹן. וּכְבָר בֵּאֵר הַבַּעַל הַגָּדָה בָּזֶה 'פֶּסַח זֶה שֶׁאָנוּ אוֹכְלִין עַל שׁוּם מָה, עַל שׁוּם שֶׁפָּסַח עַל בָּתֵּי בְנֵי יִשְׂרָאֵל בְּנָגְפּוֹ אֶת מִצְרַיִם וְאֶת בָּתֵּינוּ הִצִּיל', וְזֶה זֵכֶר לַגֵּם שֶׁפָּסַח עַל בָּתֵּי בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, וְעַל יָדוֹ נִזְכֹּר כָּל הַנִּפִּים וְהַנִּפְלָאוֹת שֶׁעָשָׂה עִמָּנוּ וְשִׁנּוּי הַטֶּבַע בְּעֶשֶׂר מַכּוֹת לְמִצְרַיִם וְלַיְלָה כַּיּוֹם יָאִיר לְיִשְׂרָאֵל. וּלְפִי שֶׁלֹּא עָשָׂה זֵכֶר לְכָל אֵלּוּ בְּפֶסַח רִאשׁוֹן, וַאֲפִלּוּ בִּזְרוֹן לִבּוֹ וְכָל שֶׁכֵּן בְּאֹנֶס, וּבַעֲבוּר חֹמֶר הַמִּצְוָה

משנה הלכות

רחוקה בי"ד בניסן בין הערבים, או שוגג או אונס, ואפילו מזיד, ולא עשה הפסח בראשון, יעשה פסח בי"ד באייר והוא נקרא פסח שני[ז]. ודוקא יחיד נדחה ואין ציבור נדחין, לפיכך רוב הציבור שהיו טמאים בראשון עושין אותו בטומאה[ח].

חיוב כרת. דעת הרמב"ם[ט] דאם היה שוגג או אונס בראשון והזיד בשני חייב כרת והראב"ד פליג עליו. הזיד בשניהם חייב כרת לדברי הכל, הזיד בראשון אף דשגג או נאנס בשני חייב כרת, דעיקר חיוב על הראשון[י]. נשים ועבדים מחלוקת אי חייבים בשני[יא], ומיהו אפילו נשים שהזידו בראשון ועשו בשני נפטרו מכרת[יב].

הטמאים שנדחים לפסח שני. טמאים שנדחים היינו שלא היו יכולים לאכול בערב, אבל טמא שרץ ונבילה או זב בעל שתי ראיות ביום שהוא ערב פסח אם טבלו שוחטים וזורקין עליהם והם אוכלין בערב ואינם נדחין לפסח שני[יג]. ובטומאת מת ביום השביעי שלו נחלקו רמב"ם והראב"ד[יד] אי דוחין אותו לשני. מי ששחטו עליו הפסח בחשבו שמותר לאכול בערב ונודע אחר כך שנטמא קודם בטומאת התהום, או שנטמא אחר כך, כבר נפטר ואין צריך שני[טו]. טמאים שהיו יכולים להפטר בראשון בערב פסח ולא תיקנו הוי כמזידים בראשון[טז]. היו אנוסים, כגון שלא היה להם מקוה הוה ליה אונס.

קטן שנתגדל. קטן שהגדיל או גר שנתגייר בין שני פסחים חייבים לעשות פסח שני, וקטן שעשה פסח בראשון ונתגדל בין ראשון לשני נפטר בראשון ולא צריך שני[יז].

עשיית קרבן פסח שני. מן שחיטת הפסח וכל ענינו כמעשהו בראשון כך

שפ) ז. רמב"ם הל' קרבן פסח פ"ה ה"א-ב. **ח.** שם פ"ז ה"א. **ט.** שם פ"ה ה"ב. **י.** שם. **יא.** עיין רמב"ם שם ה"ח, ובכסף משנה ולחם משנה שם. ומנחת חינוך. **יב.** מנחת חינוך. **יג.** רמב"ם שם פ"ו ה"א וה"ג. **יד.** שם ה"ב. **טו.** שם הי"ב (ועיין שם פ"ה ה"א שהכל תלוי בזמן שחיטה). **טז.** שם פ"ה ה"ד. **יז.** שם ה"ז, ועיין בכסף משנה שם. ועיין שו"ת משנה הלכות ח"ג סי' ר"ל.

שֶׁהִיא מִצְוַת עֲשֵׂה שֶׁיֵּשׁ בָּהּ כָּרֵת, עַל כֵּן נִתְּנָה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְתַשְׁלוּמִין לְרֹב רַחֲמָיו לִזְכוּת בָּהּ כָּל אִישׁ יִשְׂרָאֵל וְשָׁלֹא יֵעָנֵשׁ כָּרֵת עָלֶיהָ חַס וְחָלִילָה (עיין חינוך. ועיין עיר מקלט (לידא) מצוה שעו). וְעַל דֶּרֶךְ הָרֶמֶז בָּא לְרָמְזוֹ לְמִי שֶׁהוּא 'טָמֵא' מִלְּכָלְךָ בַּחֲטָאִים, וּ'בְרָרְךָ רְחוֹקָה' שֶׁהוּא רָחוֹק מִדַּרְכֵי ה', כִּי לֹא דַּרְכֵי ה' דְּרָכָיו[יח], אִם יָשׁוּב וְיִטַּהֵר עַצְמוֹ בְּמַיִם קְדוֹשִׁים יְרַחֲמֵהוּ ה' וְיַעֲשֶׂה אוֹתוֹ אָדָם שֵׁנִי וְנֶהְפָּךְ לִהְיוֹת כְּאִישׁ אַחֵר.

פסחים צב: רמב"ם הל' קרבן פסח פ"ה-ו, ספר המצוות מצות עשה נ"ז-נח ול"א תעשה קי"ט, סמ"ג עשין רכ"ד רכ"ז לאוין שנ"ז שנ"ט.

מִצְוָה שפא

פֶּסַח שֵׁנִי נֶאֱכָל עַל מַצּוֹת וּמְרוֹרִים (מצות עשה קנ"א)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לֶאֱכֹל בְּשַׂר פֶּסַח שֵׁנִי בְּזְמַנּוֹ עַל מַצּוֹת וּמְרוֹרִים, שֶׁנֶּאֱמַר (במדבר ט, יא) 'עַל מַצּוֹת וּמְרֹרִים יֹאכְלֻהוּ'.

משנה הלכות

מעשהו בשני[יט], בא מן הכבשים, ומן העזים, זכר תמים בן שנה, ושוחטו בין הערבים[ג], ומיהו אין צריך ביקור ד' ימים, ואין צריך ג' כיתות לשחיטתו[כא], ואינו דוחה טומאה[כב] (ועיין לקמן מצוה שפא). ונוהגת מצוה זו בזמן הבית בזכרים בתור חיוב, ובנקבות ברשות. והוא אחת מב' מצות עשה שבתורה שחייבין עליה כרת[כג].

שפא) גדרי המצוה. פסח שני נאכל בליל ט"ו אייר על מצות ומרורים, וכל הסדר הכל כפסח ראשון, והמצה צריכה להיות שמורה משעת קצירה, ומרור כשר לפסח[א], הכלל כל דיני מצוה שיוצאין בראשון יוצאין בשני[ב]. אין לו מצה ומרור יוצא בפסח לחוד, דמצה ומרור למצוה ולא לעכב[ג]. ואכילת הפסח שיעורו בכזית ככל אכילות שבתורה[ד]. ומרור עיין באורח חיים[ה] שאין יוצאין רק בה' מינים.

דינים שבין פסח ראשון לשני. ויש דינים מחולקים בין ראשון לשני כמו שאמרו רז"ל (פסחים צה.) מה בין ראשון לשני, הראשון אסור בבל יראה ובל ימצא, והשני

יח. עיין שלה"ק פר' בהעלותך תורה אור. **יט.** תוס' מנחות מט. ד"ה תלמוד לומר. ועיין במשנה למלך שם פ"א ה"ד. ועיין רמב"ם שם פ"י הט"ו. **כ.** רמב"ם שם פ"א ה"א. **כא.** מנחת חינוך ע"פ פסחים צו. ותוס' שם צה. ד"ה מה. **כב.** רמב"ם שם פ"י הט"ו. **כג.** שם הל' שגגות פ"א ה"ב. **שפא) א.** חינוך ומנחת חינוך. **ב.** רמב"ם הל' קרבן פסח פ"י הט"ו. **ג.** שם פ"ח ה"ב. **ד.** עיין שם פ"ב ה"ג. **ה.** סי' תע"ג במג"א ס"ק ט"ו.

מִשֶּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. בָּא לְהוֹדִיעֵנוּ דְּהַפֶּסַח נֶאֱכָל כְּדֶרֶךְ שֶׁנֶּאֱכָל הָרִאשׁוֹן, וְלֹא יַחְשֹׁב הָאָדָם מֵאַחַר שֶׁכְּבָר אָכַל מַצָּה וּמָרוֹר בְּחַג פֶּסַח הָרִאשׁוֹן וְלֹא חִסֵּר רַק הַפֶּסַח, אֲזַי מַה שֶּׁחִסֵּר בָּרִאשׁוֹן יַשְׁלִים וְיִצְטָרֵף, בָּא הַצִּוּוּי מְפֹרָשׁ דְּהַמִּצְוָה לְאָכְלָם שְׁלָשְׁתָּם יַחַד בֵּין בָּרִאשׁוֹן וּבֵין בַּשֵּׁנִי. וְאַף שֶׁרָאָה גַּם אֲכִילַת שְׁלָשְׁתָּן יַחַד בַּאֲחֵרִים אֵינוֹ דּוֹמֶה לָעוֹשֶׂה מַעֲשֶׂה בְּעַצְמוֹ, כִּי יַעֲמֹד תָּמִיד לְזִכָּרוֹן בֵּין עֵינָיו, וְיֹאכְלוּ הַטָּלֶה שֶׁהוּא אֱלֹהֵי מִצְרַיִם עַל מַצּוֹת וּמְרוֹרִים, שֶׁכֵּן הַמִּצְרִים הָעוֹבְדִים לַטָּלֶה הֶאֱכִילוּ אֶת אֲבוֹתֵינוּ מְרִיבוֹת וּמְדָנִים עַל מַצּוֹת וּמְרוֹרִים (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) מצוה קמט).

מראה מקומות עיין מצוה ש"פ.

משנה הלכות

חמץ ומצה עמו בבית, ראשון נוהג שבעה, והשני אינו נוהג אלא יום אחד, ואין שם יום טוב ואינו אסור במלאכה, הראשון טעון הלל באכילתו והשני אין טעון הלל באכילתו, וזה וזה טעונין הלל בעשייתו, ושניהם נאכלים צלי, ושניהם דוחין את השבת[1].

חמץ ומצה עמו בבית. ופשוט דמה שאמרו בשני חמץ ומצה עמו בבית, כלומר שאין מחויב לבדוק חמץ ולהוציא מביתו אבל אסור באכילתו יחדיו, וכן כתב רש"י (במדבר ט, י) ש'אין איסור חמץ אלא עמו באכילתו', ובמנחת חינוך תמה מנא ליה לרש"י הא, ופשיטא ליה דאפילו לאכול חמץ מותר עם הפסח עיין שם, ולפי עניות דעתי פשוט מדכתיב 'חמץ ומצה עמו בבית' משמע דדוקא בבית, אמנם לא עמו באכילה, גם ממה שדרשו חז"ל (פסחים צה.) 'ככל חוקת הפסח יעשו אותו' (במדבר שם יב) במצות שבגופו הכתוב מדבר, מצות שעל גופו מנין תלמוד לומר (שם, יא) 'על מצות ומרורים יאכלוהו', נמצא דדרשו 'מצות ומרורים' בעי כפסח ראשון, והתם פשוט דבלי חמץ, מלבד שהחמץ מבטל טעם מצה ומרור ופסח בפיו.

שאר דינים שביניהם. פסח ראשון אין מוציאין ממנו חוץ לחבורה, ומביאין עמו חגיגה, ואפשר שיבוא בטומאה כגון ברוב ציבור טמאין, פסח שני מוציאין אותו חוץ מבית אכילתו, כלומר לא לאכלו חוץ מבית אכילתו אלא צריך להחזירו לחבורתו ולאכול, אלא שפסח ראשון כיון שיצא חוץ נפסל ולא פסח שני[2] ואין מביאין עמו חגיגה, ואינו בא בטומאה לעולם[3]. ונוהג בזמן הבית במי שלא עשה פסח בראשון.

---

1. רמב"ם שם פ"י הט"ו. 2. עיין בצל"ח פסחים צה. הובא במנחת חינוך. 3. שם.

מִצְוָה שפב

שֶׁלֹּא לְהוֹתִיר מִבְּשַׂר פֶּסַח שֵׁנִי (לא תעשה רל"א)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לְהוֹתִיר מִבְּשַׂר פֶּסַח שֵׁנִי לְמָחָרָתוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר (במדבר ט, יב) **'לֹא יַשְׁאִירוּ מִמֶּנּוּ עַד בֹּקֶר'.**

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. עַיֵּן לְעֵיל מִצְוָה ח'. וּלְפִי שֶׁנִּשְׁתַּנָּה פֶּסַח שֵׁנִי בְּכַמָּה דְּבָרִים מִבָּרִאשׁוֹן, שֶׁבַּשֵּׁנִי חָמֵץ וּמַצָּה עִמּוֹ בַּבַּיִת[א], וְאֵינוֹ נוֹהֵג אֶלָּא יוֹם אֶחָד, וְאֵינוֹ אָסוּר בִּמְלָאכָה, וְאֵין טָעוּן הַלֵּל בַּאֲכִילָתוֹ רַק בַּעֲשִׂיָּתוֹ, וְאֵינוֹ יוֹם טוֹב, לֹא נֶאֱמַר הוֹאִיל וְנִדְחָה מִכָּל אֵלּוּ נִדְחוּ גַּם חֲמִרוֹתָיו שֶׁלֹּא לְהוֹתִיר מִמֶּנּוּ, בָּא הָאַזְהָרָה בְּפֵרוּשׁ דְּ'לֹא יַשְׁאִירוּ מִמֶּנּוּ עַד בֹּקֶר' כִּי פֶּסַח הוּא בְּכָל מִשְׁפָּטוֹ. וְאָסוּר לְהַשְׁאִיר מִמֶּנּוּ כִּי אֵין דֶּרֶךְ מְלָכִים לְהַשְׁאִיר מִיּוֹם

משנה הלכות

שפב) גדרי הלאו. המותיר מבשר פסח שני עד הבוקר ולא אכלו עובר בלאו[ב] ואין לוקין עליו, ואפילו במזיד והתרו אותו אין לוקין עליו כיון דניתק לעשה, והנותר ממנו באש תשרף[ג], גם אין לוקין עליו כי הוה ליה לאו שאין בו מעשה[ד]. ונסתפקו האחרונים אם הותיר פחות מכזית אי עובר[ה]. ואינו עובר רק אם הניח דברים הראויים לאכילה, אבל אם הניח דברים שאינם ראויין לאכילה, אפילו רק מכח איסור דרבנן שעלייהו כגון שמנו של גיד או גידי צוואר אף שהם בשר, אינו עובר עליהם[ו]. גידין שסופן להקשות אינו עובר עליהן, וגידין הרכין שנמנין עליהם בפסח עובר עליהם[ז].

מי עובר. והלאו זה מוטל על כל בני חבורה דהם כולם מוזהרים לאכלו[ח]. ואין עוברין עליו אלא פעם אחת בבקר הראשון שניתותר ואחר כך אינו עובר עוד[ט].

נשים. נשים אף דהוי בשני רשות, מכל מקום אם עשו פסח שני נראה פשוט דעוברות בלאו זה מאחר שעשו הפסח אף שהם רשות, אלא דבעיקר דין נותר לנשים אי עוברים בו האריך המנחת חינוך (במצוה ח) כיון דהוה לאו שאין בו מעשה, וכבר עמד על מדוכה זו בפרי מגדים (פתיחה לאורח חיים) לפי מה דמבואר בקידושין (לה.) ד'כל מצוות לא תעשה נשים חייבות', ואמרינן 'מנא הני

שפב) א. עיין פסחים צה. **ב.** רמב"ם הל' קרבן פסח פ"י הי"א והט"ו. **ג.** שם הי"א. ובהל' פסולי המוקדשין פי"ח ה"ט. **ד.** כסף משנה ומשנה למלך בהל' פסולי המוקדשין שם. **ה.** עיין מנחת חינוך מצוה ח. **ו.** מנחת חינוך שם. ועיין רמב"ם הל' קרבן פסח פ"י הי"א. **ז.** מנחת חינוך שם ע"פ רמב"ם שם ה"י. ועיין פסחים פד. **ח.** מנחת חינוך שם. **ט.** ועיין תוס' בפסחים כח. ד"ה וחמץ.

עַל חֲבֵרוֹ וְאִם נִתּוֹסַר בָּאֵשׁ יִשָּׂרֵף כְּדֶרֶךְ מְלָכִים וְשָׂרִים (עיין חינוך מצוה ח)׳. עוֹד טַעַם עַל דֶּרֶךְ הַפְּשָׁט שֶׁלֹּא יוֹתִירוּ מִמֶּנּוּ עַד בֹּקֶר שֶׁמָּא יַסְרִיחַ וְנִמְצָא אִיכָּא בִּזְיוֹן קָדָשִׁים, וּכְדֵי לְהַרְחִיק מִזֶּה צִוָּה לְשָׂרְפוֹ כָּל הַנּוֹתָר מִמֶּנּוּ (עיין חינוך מצוה קמג). וְעַל דֶּרֶךְ הַסּוֹד כִּי הַנּוֹתָר מִמֶּנּוּ נוֹתֵן חֵלֶק לַכֹּחוֹת הַנִּמְשָׁכִים מֵהָאֵשׁ הַגְּדוֹל, וְאֵין הַיִּחוּד שָׁלֵם כִּי זְמַן אֲכִילָתוֹ בַּלַּיְלָה רֶמֶז לְמִדַּת לַיְלָה, וּבְלֵיל פֶּסַח לַיְלָה כַּיּוֹם יָאִיר״, וְלָכֵן ׳לֹא יַשְׁאִירוּ מִמֶּנּוּ עַד בֹּקֶר׳ (עיין מצודת דוד (רדב״ז) מצוה תיב).

מראה מקומות עיין מצוה ש״פ.

מִצְוָה שפג

וְעֶצֶם לֹא תִשְׁבְּרוּ בּוֹ (לא תעשה רל״ב)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לִשְׁבֹּר עֶצֶם קָרְבָּן מֵעֲצָמוֹת קָרְבַּן פֶּסַח הַשֵּׁנִי, שֶׁנֶּאֱמַר (במדבר ט, יב) ׳וְעֶצֶם לֹא יִשְׁבְּרוּ בוֹ׳.

משנה הלכות

מילי אמר ר׳ יהודה אמר רב וכן תנא דבי ר׳ ישמעאל אמר קרא (במדבר ה, ו) ׳איש או אשה׳ השוה הכתוב אשה לאיש לכל עונשין שבתורה׳, ופרש״י ״לכל עונשין׳ ולאוין עונשין מלקות הן׳, משמע דלאו שאין בו מלקות לא השוה, עיין שם ודו״ק.

זמנו. וזמן שנעשה נותר מדאורייתא בעמוד השחר[יב], וחכמים גזרו מחצות ואילך כדי להרחיק אדם מן העבירה[יג]. ונוהג בזמן הבית כל זמן שהפסח נוהג.

שפג) גדרי הלאו. השובר עצם מקרבן פסח טהור הרי זה לוקה[א], ואינו חייב אלא על שבירת עצם שיש עליו כזית בשר או שיש בו מוח, עצם שאין עליו כזית בשר ואין בו מוח אינו חייב על שבירתו, היה עליו כזית בשר ושבר העצם שלא במקום הבשר או שלא במקום המוח חייב, ואע״פ שהמקום ששבר פנוי הוא[ב].

על איזה עצמות מוזהר. השובר אחר השובר בעצם אחד לוקה[ג]. פסח שהוא נא או מבושל, ואפילו נפסל בטומאה ויוצא וכיוצא בהם, כל שהיתה לו שעת הכושר יש בו משום שבירת עצם, לא היה לו שעת הכושר כגון שנתפגל או נעשה במחשבת

י. ע״ע עיר מקלט (לידא) מצוה ח. **יא.** עיין זוה״ק ח״ב לח. **יב.** רמב״ם שם הי״א. **יג.** שם פ״ח הט״ו.
שפג) א. רמב״ם הל׳ קרבן פסח פ״י ה״א. **ב.** שם ה״ג. **ג.** שם ה״ד.

מִשֶּׁרִשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁכָּתַבְנוּ בְּסָמוּךְ מִצְוָה שפ"ג, שֶׁלֹּא נֹאמַר הוֹאִיל וְנִדְחָה לְפֶסַח שֵׁנִי וְנִדְחוּ קְצָת חֻמְרוֹתָיו מֻתָּר לִשְׁבֹּר בּוֹ גַּם הָעֲצָמוֹת. וּלְפִי שֶׁהַכֶּלֶב לֹא חָרַץ לְשׁוֹנוֹ לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל אָמְרָה תּוֹרָה 'וְעֶצֶם לֹא יִשְׁבְּרוּ בּוֹ' אֶלָּא יַעֲמֹד שָׁלֵם לְהַכָּרָה מְעֻלֶּיָא, כְּדֵי שֶׁהַכְּלָבִים יִסְחֲבוּהוּ לֵאלֹהֵי מִצְרַיִם בַּחוּצוֹת בְּאַשְׁפַּתּוֹת וְיִרְאוּ פְּחִיתַת אֱלֹהֵיהֶם (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה רכו). עוֹד טַעַם בַּדָּבָר יֵשׁ לוֹמַר כִּי אִם יֶתֶר לִשְׁבֹּר הָעֲצָמוֹת יִסְמֹךְ עַל הַמֹּחַ שֶׁבָּעֲצָמוֹת לְאָכְלוֹ וְאוּלַי לֹא יִמְצָא כָּל צָרְכּוֹ, וְנִמְצָא לֹא אָכַל כְּדֵי שָׂבְעוֹ מִפֶּסַח, אֲבָל כְּשֶׁנִּצְטָרֵךְ לְמָנוֹת רַק עַל בָּשָׂר בְּעַיִן אֵין לְטָעוֹת בָּזֶה. וְעַל דֶּרֶךְ הַסּוֹד צִוָּה שֶׁלֹּא לִשְׁבֹּר, רָמֶז שֶׁאֵין הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא חָפֵץ לְכַלּוֹת וּלְהַשְׁחִית מַעֲשֵׂה יָדָיו, וְאַף עַל פִּי שֶׁצִּוָּה לִשְׁחֹט הַפֶּסַח וְלֶאֱכֹל רָמֶז לְהַחֲלִישׁ כֹּחַ הַשֹּׂר הָעֶלְיוֹן הַשּׁוֹלֵט עָלָיו, וְצִוָּה הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ לְהַשְׁאִיר

משנה הלכות

שינוי זמן או שינוי השם אין בו משום שבירת עצם[ד]. היה גדי קטן ועצמותיו רכין לא יאכל אותם שהרי זה בכלל שובר עצם, וזה הכלל כל הנאכל בשור הגדול אחר שנתבשל הוא שמותר לאכול נגדו בגדי הרך אחר צלייתו, כגון ראשי כנפים והסחוסים[ו].

אכילת מח. מוח שבראש נמנין עליו מפני שיכול להוציא בלי שבירת עצם[ז]. השורף עצמות והמחתך גידים אין בו משום שבירת עצם[ח], ונראה לי שאם נשרף עצם בשעת צליתו, מותר להוציא המוח, וגם חייב לעשות כן שלא יבוא לידי נותר.

שיעור השבירה. ושבירת העצם לאו דוקא ששברו למחצה לשליש ולרביע אלא כל שחיסר ממנו כל שהוא חייב ובלבד שיחגור הציפורן בהפגימה[ט].

בעצם פסול. ובמנחת חינוך (במצוה ט"ז) הקשה בפסול אמאי נוהג איסור שבירת עצם, הרי עומד להישרף הוא ונימא כתותי מכתת שיעוריה, ובאמת כי אינו קושיא כי העצם מצידו אינו עומד להישרף, רוצה לומר אין חיוב שריפה על העצם מצד עצמו אלא המוח הוא שחייב שריפה ולא אמרינן בעצם עצמה כתותי מכתת, והבן. וליכא להקשות דנימא כשרוף דמי וא"כ ליכא מוח בעצם, דהרי על כל פנים כזית איכא בפנים, ועיין בשו"ת משנה הלכות (ח"ג סי' קנ"ט-ק"ס) מה שהארכתי בדין דהעומד להישרף וכתותי מכתת שיעוריה. ונוהג כמצוה הקודמת.

ד. שמות יא, ז. **ה.** שם ה"ו. **ו.** שם ה"ט. **ז.** שם ה"י. **ח.** שם ה"ה. **ט.** מנחת חינוך מצוה ט"ז.

לוֹ מְאוּמָה רִשָּׁם שָׁלֵם וְלֹא יִשְׁבְּרוּ עַצְמוֹתָיו, כִּי לֹא יַחְפֹּץ בְּמוֹת הָרָשָׁע כִּי אִם בְּשׁוּבוֹ מִדַּרְכּוֹ וְחָיָה' (עיין מצודת דוד (רדב"ז) מצוה תיב).

מראה מקומות עיין מצוה ש"פ.

מִצְוָה שפד

לְתְקֹעַ בַּחֲצוֹצְרוֹת בְּכָל יוֹם (מצות עשה קנ"כ)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְתְקֹעַ בַּחֲצוֹצְרוֹת בַּמִּקְדָּשׁ בְּכָל יוֹם עִם הַקְרָבַת קָרְבָּנוֹת, שֶׁנֶּאֱמַר (במדבר י, י) 'וּבְיוֹם שִׂמְחַתְכֶם וּבְמוֹעֲדֵיכֶם וּבְרָאשֵׁי חָדְשֵׁיכֶם וּתְקַעְתֶּם בַּחֲצֹצְרֹת עַל עֹלֹתֵיכֶם' וְגוֹ'. וּבָא הַפֵּרוּשׁ בְּקַבָּלָה לִתְקֹעַ בְּכָל יוֹם, וּבִכְלַל הַמִּצְוָה לִתְקֹעַ בְּעֵת צָרָה שֶׁלֹּא תָּבֹא שֶׁנֶּאֱמַר (שם, ט) 'וְכִי תָבֹאוּ מִלְחָמָה' וְגוֹ'.

משנה הלכות

שפד) מצות תקיעה במקדש. קיום המצוה, בזמן שבית המקדש קיים מצות עשה לכהנים לתקוע בחצוצרות בבית המקדש בשעת הקרבת הקרבן, ואף שבקרא כתיב 'וביום שמחתכם ומועדיכם', מכל מקום בכל יום היו תוקעין במקדש לדעת כמה פוסקים, ועיין בחינוך, ומיהו דעת הרמב"ם[א] וכמה מוני המצוות דאין המצוה בכל יום אלא ביום טוב וראש חודש.

מעשה החצוצרות. החצוצרות היו באין משל כסף מעשת אחד, ומכה בקורנס עד שיצא ממנה חצוצרות שלימה, ואם עשאה מגריטאות כסף כשר, עשה משאר מיני מתכת פסולין[ב]. ואין פוחתין במקדש משני חצוצרות ומוסיפין עד מאה ועשרים[ג], ויש אומרים[ד] עד עולם.

התקיעות. ואין פוחתין מעשרים וארבע תקיעות בבית המקדש ואין מוסיפין מארבעים ושמונה[ה]. ואין תוקעין בשופר וחצוצרות כאחד אלא בבית המקדש[ו]. בראש השנה היה השופר מאריך וחצוצרות מקצרין מפני שמצות היום בשופר, ובתענית היה השופר מקצר והחצוצרות מאריכין מפני שמצות היום בחצוצרות[ז]. והתקיעות היו בשעת הניסוך בכל הקרבנות ציבור[ח].

י. יחזקאל לג, יא. **שפד) א.** הל' כלי המקדש פ"ג ה"ה. **ב.** רמב"ם שם. רש"י מנחות כח. ד"ה מן העשת. **ג.** רמב"ם שם ה"ד. **ד.** עיין תוס' ערכין יג. ד"ה ומוסיפין. **ה.** סוכה נג: רמב"ם שם פ"ז ה"ה-ו. **ו.** רמב"ם הל' תעניות פ"א ה"ד, ומגיד משנה שם. **ז.** רמב"ם הל' שופר פ"א ה"ב. והל' תעניות פ"א ה"ד. **ח.** מנחת חינוך ע"פ רמב"ם הל' כלי המקדש פ"ג ה"ב-ג-ד.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מְבֹאָר בַּכָּתוּב (שם, ט) 'וְנִזְכַּרְתֶּם לִפְנֵי אֱלֹהֵיכֶם וְנוֹשַׁעְתֶּם', כְּלוֹמַר כִּי מִדַּרְכֵי הַתְּשׁוּבָה שֶׁאַל יֹאמְרוּ עַל הַצָּרָה הַבָּאָה עֲלֵיהֶם חַס וְחָלִילָה שֶׁמִּקְרֶה הוּא, שֶׁאִם יַעֲשׂוּ כֵּן מוֹסִיפִין עַל חַטָּאתָם פֶּשַׁע, אֶלָּא יִתְבּוֹנָנוּ וְיָבִינוּ כִּי הַכֹּל מֵאִתּוֹ יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ בָּא עַל חַטָּאתָם וּלְעוֹרְרָם בִּתְשׁוּבָה, וַיַּעֲשׂוּ תְּשׁוּבָה וְיִצְעֲקוּ לְפָנָיו יִתְבָּרַךְ הָעוֹנֶה לְעַמּוֹ יִשְׂרָאֵל בְּעֵת צָרָה וְצוּקָה, וְצִוָּה לִתְקֹעַ בְּשׁוֹפָר כִּי מִדַּרְכּוֹ לְהֵחָרֵד הַלְּבָבוֹת וּלְעוֹרְרָם בִּדְרָכִתִיב (עמוס ג, ו) 'הֲיִתָּקַע שׁוֹפָר בְּעִיר וְהָעָם לֹא יֶחֱרָדוּ', וְהָיוּ תּוֹקְעִים בַּחֲצוֹצְרוֹת לְעוֹרֵר וּבְשׁוֹפָרוֹת לְהַכְנִיעַ כִּי זֶה טִבְעָם (מצודת דוד (רדב"ז) מצוה קכא). וְהַתְּקִיעוֹת עַל הַקָּרְבָּנוֹת גַּם כֵּן מִזֶּה הַטַּעַם שֶׁלֹּא יַחְשֹׁב הַחוֹטֵא כִּי בְּקָרְבָּן יְכֻפַּר וְיִשָּׁלֵם, וְלֹא יִכָּנַע וְיִתְוַדֶּה וְיוֹסִיף עַל חַטָּאתוֹ פֶּשַׁע בְּהַקְרִיבוֹ קָרְבָּן וְלִבּוֹ בַּל עִמּוֹ לָשׁוּב, אֶלָּא צָרִיךְ לְהִתְאַבֵּל וְלִבְכּוֹת וּלְהִתְוַדּוֹת בִּדְמָעוֹת שָׁלִישׁ, וְעַל יְדֵי הַתְּשׁוּבָה יַהֲפֹךְ מִדַּת הַדִּין לְמִדַּת הָרַחֲמִים וְיִכָּפֵר עָוֹן וָשֶׁבֶ וְרָפָא לוֹ (עיין טעמי מצות (לר"מ הבבלי) מצות עשה קנ).

ר"ה כו: תענית טז: רמב"ם הל' תענית פ"א והל' כלי המקדש פ"ג, ספר המצוות מצות עשה נ"ט, סמ"ג עשין ק"ע, אורח חיים סי' תקע"ו.

משנה הלכות

מצות תקיעה בעת צרה. והנה הרמב"ם והחינוך כללו במצוה זו גם לתקוע בעת צרה שלא תבוא על הציבור ובעל המגיד משנה[ט] תמה למה לא ימנה בשתי מצות, והסמ"ג חשבו לשתים. וחצוצרות של תענית היה מחוץ למקדש בלא שופר[י], ואין תוקעין ומריעין אלא בחול, ולא זועקים ומתחננין בתפילה בשבתות וימים טובים אלא א"כ היתה עיר שהקיפוה גויים או נהר או ספינה המטרפת בים[יא]. והכהנים תוקעין בחצוצרות[יב] ובשופר בין כהנים בין ישראלים[יג]. ומדברי סופרים שיתענו הציבור בעת צרה עד שירחמו עליהם מן השמים[יד], וכן מצוה להתענות לכל יחיד על כל צרה שלא תבוא וישוב ויתודה עד שירחמהו ה'[טו]. ונוהג תקיעת חצוצרות לקרבן בבית המקדש בכהנים, ולענין תשובה בכל מקום ובכל זמן[טז].

ט. הל' תעניות פ"א ה"א. **י.** שם ה"ד. **יא.** שם ה"ו. **יב.** שם פ"ד הי"ז, ובהל' כלי המקדש פ"ג ה"ה. **יג.** מנחת חינוך. **יד.** רמב"ם הל' תעניות פ"א ה"ד. **טו.** שם ה"ט. **טז.** וע"ע במגן אברהם סי' תקע"ו בראש הסימן. ובתר"י ריש פרק היה קורא.

פָּרָשַׁת שְׁלַח יֵשׁ בָּהּ ב׳ עֲשִׂין וְלֹא תַעֲשֶׂה אַחַת

מִצְוָה שפה

לְהַפְרִישׁ חַלָּה (מצות עשה קנ״ג)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְהַפְרִישׁ חַלָּה מִכָּל עִסָּה וְלִתֵּן אוֹתָהּ לַכֹּהֵן, שֶׁנֶּאֱמַר (במדבר טו, כא) ׳מֵרֵאשִׁית עֲרִסֹתֵיכֶם תִּתְּנוּ לַה׳ תְּרוּמָה׳.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. הֱיוֹת כִּי חִיּוּת הָאָדָם הַגּוּף וָנֶפֶשׁ תָּלוּי בַּלֶּחֶם, כְּמוֹ שֶׁעֵינֵינוּ רוֹאוֹת שֶׁאִם לֹא יֹאכַל מָזוֹן כַּמָּה יָמִים יָמוּת בָּרָעָב וְתֵצֵא נִשְׁמָתוֹ מִמֶּנּוּ, וְאֵיךְ אֶפְשָׁר שֶׁהַלֶּחֶם הַחָמְרִי תָּזוּן חֵלֶק הָרוּחָנִי, אֶלָּא הָעִנְיָן הוּא כִּי כָּל מַאֲכָל יֵשׁ בּוֹ רוּחָנִי כְּמוֹ שֶׁאָמַר הַכָּתוּב (דברים ח, ג) ׳לֹא עַל הַלֶּחֶם לְבַדּוֹ יִחְיֶה הָאָדָם כִּי עַל כָּל מוֹצָא פִי ה״, כְּלוֹמַר מוֹצָא פִּי ה׳ שֶׁבַּלֶּחֶם

משנה הלכות

שפה) איזו עיסה חייבת. קיום המצוה, חמישה מיני דגן חייבים בחלה, והם חיטים, ושעורים, כוסמין, שיבולת שועל, ושיפון[א]. נתערבו הקמחין מכולם יחד מצטרפין לשיעור עיסה[ב]. שיעור קמח שנתחייב בחלה הוא כשיעור מ״ג ביצים וחומש ביצה, פחות מכאן פטורה[ג]. והוא לכל הפחות כשיעור 1 1/2 פונט וחצי, ויש חולקין[ד] דהשיעור הוא כפלים מזה, ועכ״פ במקום שמסופק לא יברך ויפריש בלי ברכה. נילוש מזה מעט ומזה מעט אין החיטים מצטרפין אלא עם הכוסמין, והשעורים מצטרפין עם הכל, חוץ מן החיטים[ה]. ואין שיעור לחלה לכמה שיתן בזמן הזה, ומכל מקום יפריש כדי שיראה שהוא חלה[ו]. המפריש חלתו קמח אינו חלה[ז], ואם יאמר לכשיעשה זה עיסה תהא זו חלה הרי זו חלה[ח].

צירוף עיסות. העושה עיסתו קב קב לבדו פטורה מחלה עד שישכו יחד, כלומר שידבקו[ט], ואם אפאן ונתנן לסל הסל מצרפן[י]. וכן סדין או מפה מצרפן[יא], וכן ראוי לעשות במצה בפסח. ולכתחילה לא יתן שאור של פטור בעיסה של חיוב, ובדיעבד מותר ליקח מאותה עיסה וליתן

שפה) א. רמב״ם הל׳ בכורים פ״ו ה״ב. יו״ד סי׳ שכ״ד ס״א. ש״ך שם ס״ק א. **ב.** רמב״ם שם הט״ו. יו״ד שם ס״ב. **ג.** רמב״ם שם. יו״ד שם ס״א. **ד.** צל״ח פסחים קטז: הובא בפתחי תשובה שם ס״ק א. ועיין שו״ת משנה הלכות ח״ד סי׳ ס״ט, וח״ז סי׳ קמ״ט-ק״נ, וח״ט סי׳ קצ״ד, ובמה״ת ח״א סי׳ ש״פ. **ה.** רמב״ם שם פ״ז ה״ג. יו״ד שם ס״ב. **ו.** רמ״א שם. סי׳ שכ״ב ס״ה. **ז.** רמב״ם שם פ״ח ה״א. יו״ד סי׳ שכ״ז ס״א. **ח.** יו״ד שם. **ט.** רמב״ם שם פ״ו הי״ז. יו״ד סי׳ שכ״ה ס״א. **י.** רמב״ם שם הט״ז. הט״ז יו״ד שם. **יא.** יו״ד שם.

שֶׁהוּא הַחֵלֶק הָרוּחָנִי הַנִּשְׁפָּע בּוֹ בַּלֶּחֶם, מִמֶּנּוּ יִחְיֶה הָאָדָם[יב], וּמִטַּעַם זֶה צִוְּתָה הַתּוֹרָה לְהַפְרִישׁ חַלָּה וְלַעֲשׂוֹת מִצְוָה עִם הָעִסָּה, וּלְעוֹרֵר כֹּחַ הַקְּדֻשָּׁה שָׁבּוֹ, וְאָז הַלֶּחֶם מְזַכֵּךְ לְגוּף וְנֶפֶשׁ הָאוֹכְלָהּ, וְהַנְּשָׁמָה נֶהֱנֵית מֵהָרוּחָנִיּוּת וְהַגּוּף מֵהַגַּשְׁמִיּוּת שֶׁבָּהּ (שלה"ק פר' שלח תורה אור). וְצִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לִתְּנָהּ לְהַכֹּהֲנִים לְמַעַן יִחְיוּ בְּלִי יְגִיעָה, כִּי הֵם מִשְׁרָתֵי ה' הָעוֹסְקִים תָּמִיד בַּעֲבוֹדָתוֹ יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ, וְעַל יָדָם יִתְבָּרֵךְ הַלֶּחֶם מֵאִתּוֹ יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ (חינוך).

מס' חלה ותרומה פרק ב, חולין קלה: רמב"ם הל' בכורים פ"ה, ספר המצוות מצות עשה קל"ג, סמ"ג עשין קמ"א, סמ"ק רמ"ו, יורה דעה שכ"ב.

משנה הלכות

בעיסה אחרת שיהיה בו לשאור[יג]. חלת חוץ לארץ לא בעינן מן המוקף ואוכל והולך ואחר כך מפריש[יד], ובמצות שלשין כל אחד לבדה צריך שישאיר מכל אחת מעט לחלה[טו], ועיין לעיל מצוה ש"א, ולכן טוב להפריש מקודם.

עיסות הפטורות. עיסת תרומה והקדש פטורה מן החלה[טז]. וכן עיסת עכו"ם פטורה[יז]. עיסת טבל חייבת בחלה[יח]. עיסת איסורי הנאה פטורה[יט]. עיסת שביעית חייבת[כ]. העושה כל עיסתו חלה לא עשה כלום, וצריך לשייר כל שהוא דכתיב 'ראשית'[כא].

הפרשה על ידי שליח ושאר פרטי דינים. חלה ניטלת על ידי שליח, משרתת שהפרישה חלה בלי דעת בעלת הבית אינה חלה, ואם סומכת עליה בכל הדברים הרי זה חלה, וטוב ליתן לה רשות לכתחילה או שתפריש הבעלת הבית בעצמה ותזכה במצותה[כב]. וחלה איתא בשאלה, והשואל חזרה עיסה לטבלה, ואם כבר אכלה אכל טבל למפרע[כג], ונוהג בזכרים ונקבות בארץ ישראל בזמן שכל ישראל שם מדאורייתא, ובחוץ לארץ מדרבנן שלא תשכח תורת חלה מישראל[כד]. והרמב"ן ז"ל[כה] חושב זו לב' מצוות, אחת ההפרשה והב' הנתינה לכהן, ולהרמב"ם[כו] הנתינה היא חלק מהמצוה.

יב. עיין ליקוטי תורה (להאר"י) פר' עקב. **יג.** רמב"ם שם פ"ז ה"א. רמ"א שם סי' שכ"ד סי"א. **יד.** רמב"ם הל' מעשר פ"א ה"ה. יו"ד סי' שכ"ג ס"א. **טו.** רמ"א שם. ועיין או"ח סימן תנ"ז ס"א. **טז.** רמב"ם הל' בכורים פ"ח ה"ו-ז. עיין מנחת חינוך. **יז.** רמב"ם שם ה"ח. יו"ד סי' ש"ל ס"א. **יח.** רמב"ם שם פ"ו ה"ז. **יט.** מנחת חינוך. **כ.** רמב"ם שם ה"ד. **כא.** שם פ"ה ה"א. יו"ד סי' שכ"ב ס"א. **כב.** יו"ד סי' שכ"ח ס"ג בהגה שם, ועיין שם בש"ך ס"ק ה, וט"ז ס"ק ב. ונקודות הכסף ובית הלל שם. **כג.** שם סי' שכ"ג ס"א בהג"ה. **כד.** רמב"ם שם פ"ה ה"ה וה"ז. יו"ד סי' שכ"ב ס"ב-ג. **כה.** ספר המצות שורש י"ב. ועיין מנחת חינוך. **כו.** שם ה"א. ובספר המצות עשין קל"ג.

מִצְוָה שפו

מִצְוַת צִיצִית (מצות עשה קנ"ד)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְהַטִּיל צִיצִית עַל כָּל בֶּגֶד שֶׁנִּתְכַּסֶּה בָּהּ וְיֵשׁ לוֹ אַרְבַּע כְּנָפַיִם אוֹ יוֹתֵר, שֶׁנֶּאֱמַר (במדבר טו, לח) 'וְעָשׂוּ לָהֶם צִיצִת', וְנֶאֱמַר (דברים כב, יב) 'גְּדִלִים תַּעֲשֶׂה לָךְ עַל אַרְבַּע כַּנְפוֹת כְּסוּתְךָ אֲשֶׁר תְּכַסֶּה בָּהּ'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁמִּפֹּרָשׁ בַּקְּרָא (במדבר שם לט) 'וּרְאִיתֶם אֹתוֹ וּזְכַרְתֶּם אֶת כָּל מִצְוֹת ה' וַעֲשִׂיתֶם אֹתָם', כִּי אֵין לְךָ דָּבָר יוֹתֵר טוֹב לְזִכָּרוֹן כְּמוֹ מִי שֶׁנּוֹשֵׁא חוֹתָם אֲדוֹנָיו קָבוּעַ בְּאַרְבַּע כַּנְפוֹת כְּסוּתוֹ אֲשֶׁר יְכַסֶּה בָּהּ תָּמִיד, וְיִהְיֶה תָּמִיד מִצְוָתוֹ לְפָנָיו. וְאָמְרוּ רַז"ל (תנחומא קורח יב) כִּי 'צִיצִית' עִם

משנה הלכות

שפו) בגד החייב בציצית. אדם מישראל שיש לו טלית משלו שלובשו ביום, ויש לו ד' כנפות או יותר, חייבת בציצית על ד' כנפות המרוחקות. אין לה אלא ג' כנפות פטור מציצית[א]. שיעור הטלית מתחיל מכדי שיתכסה בה ראשו ורובו של קטן כבן שש[ב] ובאמה על אמה יוצא לדברי הכל[ג]. ויש ליזהר להיות לטליתים קטנים שיעור, וכל שכן בשבת בעירות גדולות שיש רשות הרבים דאורייתא[ד].

עשיית ציצית. וד' ציציות מעכבות זו את זו, שארבעתם מצוה אחת הם, אין לו אלא ג' לא קיים המצוה ואסור לצאת בבגד שיש לו ארבע כנפות וג' ציציות[ה]. ומצוותן ד' חוטין לכל ציצית וציצית[ו], ובזמן שיש תכלת נותן ב' חוטין תכלת וב' חוטין לבן[ז] אין תכלת נותן ארבעתן לבן ואין התכלת מעכב את הלבן[ח]. סדר עשייתן, תוחב החוטין בנקב שעל הכנף תוך ג' אגודלין מן הכנף, הניתן למטה מאגודל או למעלה משלש אגודלין אין זה כנף[ט]. קושר שתי קשרים וכורך ז' כריכות, וחוזר וקושר ב' קשרים וכורך ח' כריכות, וקושר ב' קשרים וכורך י"א כריכות, וקושר ב' קשרים וכורך י"ג כריכות, וקושר ב' קשרים, וכן בכל ד'[י]. אורך הציצית י"ב אגודלין ואם ארוך יותר אין לחוש[יא]. ונכון לעשות שני שלישים חוטין ושליש חוליה[יב]. ציצית של

שפו) א. רמב"ם הל' ציצית פ"ג ה"א וה"ג. או"ח סי' י' ס"א. **ב.** רמב"ם שם ה"א. או"ח סי' ט"ז. **ג.** עיין שם במשנה ברורה ס"ק ד בשם ארה"ח, ועיין שו"ת משנה הלכות ח"ח סי' ג. **ד.** תשובות רמ"א סי' ק"י, עיין או"ח סי' י"ג ס"א, וסי' ש"א סל"ח, ועיין שו"ת משנה הלכות ח"ו סי' ה. **ה.** רמב"ם שם פ"א ה"ה. או"ח סי' י"ג ס"א. **ו.** רמב"ם שם ה"ו. או"ח סי' י"א סי"ב. **ז.** עיין רמב"ם וראב"ד שם. **ח.** רמב"ם שם ה"ד. **ט.** רמב"ם שם ה"ו. או"ח שם ס"ט. **י.** מגן אברהם שם ס"ק כ"ב בשם של"ה, ועיין שם בשערי תשובה ס"ק כ"ד. **יא.** או"ח שם ס"ד. **יב.** רמב"ם שם ה"ח. או"ח שם סי"ד, ועיין שו"ת משנה הלכות מה"ת ח"ג סי' ה.